

한 국 관 광 공 사 감 사

통 보

감 사 명 : 공모사업 운영실태 특정감사

제 목 : 공모사업 관리 규정 미비

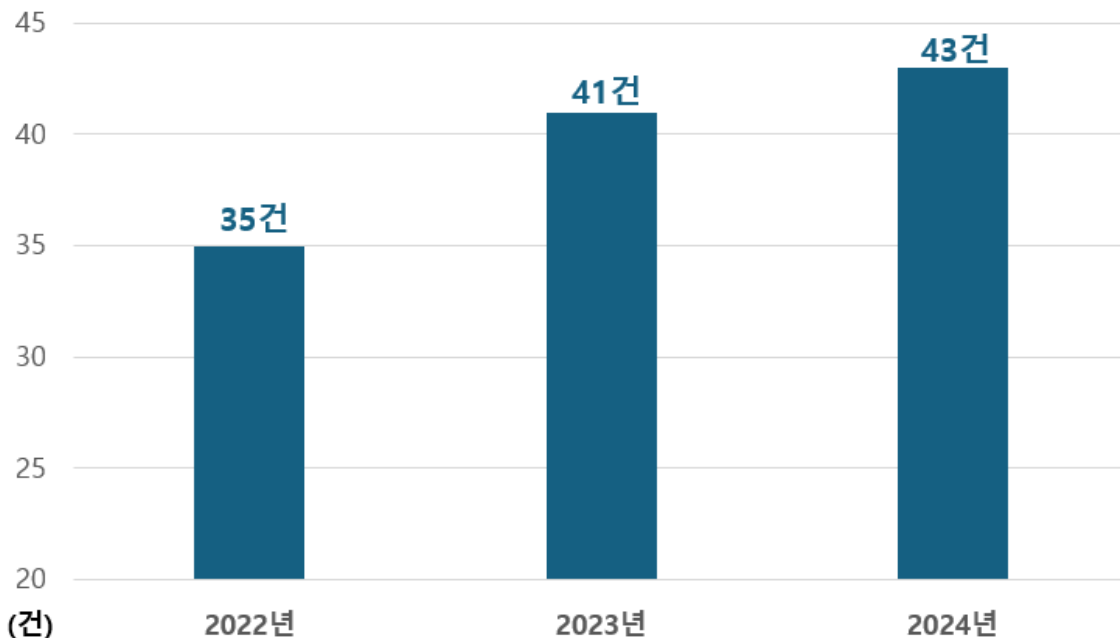
관계부서 : ○○팀

내 용

1. 업무 개요

공사에서는 매년 대국민, 지자체, 관광 관련 기업, 학계·학생 등을 대상으로 30~40건에 달하는 공모사업을 추진하고 있으며, [도표]와 같이 2022년부터 2024년까지 매년 증가추세를 보이고 있다.

[도표] 공사 공모사업 실시 추세 (2022년~2024년)



자료: 2022년~2024년 연간 사업계획 재구성

2. 관계 법령 및 판단기준

공사 「사규규정」 제5조에서는 법령상 또는 전사적으로 필요하거나 직원의 권리·의무에 관한 사항 또는 공사 설립 목적 달성에 필요한 기본 업무의 수행 기준은 부득이한 사유가 없는 한 사규로 정하도록 하고 있다.

행정안전부는 2022. 5. 9., 「행정기관의 공모전 운영에 관한 규정」(이하 “공모전 운영 규정”이라 한다)을 제정하여 시행 중으로, 행정기관 및 소속기관에서 시행하는 공모전이 공정하고 투명하게 운영되는 데 필요한 사항을 정하여 공모전의 효과를 높이고 국민의 신뢰를 확보하도록 하고 있으며, 해당 규정에서는 공모전의 정의, 공고·응모 방식, 심사위원회 구성 및 운영, 심사에 관한 사항, 수상작의 공개 등 공모전의 전반에 대한 사항을 규정하고 있다.

공사가 추진하는 공모사업들의 경우 공모전 운영 규정의 직접적인 적용대상은 아니나, 전사적으로 시행되고 있는 공모사업의 공정성과 투명성 제고를 위해 기본적·공통적 사항에 대해서는 이에 준하여 업무수행의 기준을 명확히 할 필요가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

공사는 주요사업 형태의 하나인 공모사업의 추진에 대해 별도의 규정을 마련하고 있지 않고, 「계약업무처리규정」(이하 “계약규정”이라 한다) 제8장 경쟁입찰평가 부분에 대해서만 공모전에 준용하도록 하고 있다.

감사대상기간(2022. 1. 1.~2024. 10. 31.) 중 실시된 공모사업들의 운영실태를 점검한 결과, 관련 규정 부재로 인해 공사의 공모사업들이 명확한 근거 없이 각 부서별로 상이하게 운영되고 있고, 특히 공모사업의 중요 사항인 심사·평가에 대해서도 계약규정이 제대로 준용되지 않고 있는 등 아래와 같은 문제점이 확인되었다.

가. 「계약업무처리규정」의 준용 범위 모호

공사는 2020. 12. 16.까지 공모전 심사에도 적용되는 「심사평가규정」을 운영하고 있었으나, 계약규정을 제정(2020. 12. 16.)하면서 기존 「심사평가규정」의 내용을 계약규정의 제8장으로 편입하였다. 계약규정의 심사평가에 관한 사항은 계약업무 이외의 업무에도 적용이 필요한 바, 계약규정 제38조에 따르면 심사평가위원회 구성에 대한 내용은 공모전에도 적용토록 하고 있으나, 해당 내용이 계약규정에 포함되어 있고 용역입찰 추진에 관한 사항의 일부로 되어 있어, 계약이 수반되지 않는 공모사업을 추진하는 부서들에서는 해당 규정이 공모사업에도 적용되어야 한다고 보지 않은 경우도 있었다. 그리고 같은 규정 제8장에는 공모사업에 직접적으로 적용할 수 없는 가격평가 등의 내용이 포함되어 있어 공모사업에 대한 해당 규정의 준용 범위 역시 명확하지 않다.

또한 계약규정 [별지 제1호 서식] “서약서”의 제안서 평가위원 유의사항에 따르면, 평가위원은 평가 시 찬성·반대 입장을 나타내지 말아야 하며, 평가내용 및 평가점수에 대한 사항을 상호간 상의나 협의하지 않도록 하고 있으나, 구 ▷▷팀(현 ◀◀팀)에서 2022년도에 실시한 “2022-2023 ☆☆¹⁾ 선정 종합심사”의 경우, 현장실사가 필요하여 ☆☆ 1명 당 현장심사 평가위원을 2명으로 하고 그 결과를 바탕으로 최종 5명의 평가위원이 논의를 통해 투표로 최종 결과를 결정한 사례가 있었다. 그러나 이와 같이 공모사업 내용의 특성상 최종 결정에 평가위원 간의 논의가 필요한 경우에도 현재의 계약규정에 따르면 논의가 불가능하게 되어 있고, 필요에 따라 규정의 일부를 적용하지 않을 수 있는 근거조항도 없어, 해당 행위가

1) ☆☆와 함께하는 문화여행 사업의 일환으로 ☆☆ 재위촉(9명) 및 신규 위촉(6명)에 대한 심사를 실시하면서, 총 7명의 심사위원을 2인 1조로 현장 심사를 진행하였음

규정위반으로 해석될 수 있는 문제가 있다. 따라서 공모사업에 계약규정 제8장의 내용을 공모사업에 그대로 적용하도록 하는 것은 현실적으로 무리가 있다고 판단된다.

나. 다년도 지원 사업 관련 중간평가에 대한 기준 미비

다년도 지원을 위해 공모의 형식으로 대상자를 선정하여 운영하고 있는 사업들의 경우, 중간 성과평가를 거쳐 차년도 사업비 교부를 결정하게 되는데, 계약규정의 경우 입찰 심사를 통해 업체를 신규 선발하는 경우만을 상정하고 있는 관계로, 성과평가에 대해 계약규정 제8장을 직접적으로 적용할 수 있는 기준이 없다.

예를 들어 ◆◆팀에서 추진하고 있는 ◇◇◇사업²⁾의 경우 참여 지자체의 운영성과를 평가하여 해당 평가 결과(60점 이상)에 따라 차년도 사업비 교부를 결정하고 있는데, 이때에도 평가위원의 수 등을 정할 기준이 없어 평가위원 2명의 평가로 차년도 사업비 교부를 결정³⁾하였다.

그러나 지원 대상자 선정 및 성과평가에 있어 소수 평가위원에 의한 평가는 특정인의 주관적 판단이 결과에 영향을 미칠 우려가 있고, 분야별 전문성의 측면에서도 다양한 관점에서의 성과평가가 어려우며, 현재 계약규정상 계약대상자 선정 단계에 있어서는 평가위원의 수를 예산금액 기준으로 5명~7명(1억 원 미만인 경우에는 5명, 1억 원 이상인 경우에는 7명 이상. 단, 사업규모 및 특성에 따라 평가위원 수를 가감할 수 있음)으로 하고 있는 점⁴⁾ 등을 비추어 볼 때, 가감이 가능하다고 하더라도 2명의 평가위원에 의한 평가는 결과의 공정성 및 객관성을 담보하기에 부족한 인원으로,

2) 2020년 시범사업을 시작으로 2022년에는 6개, 2023년에는 3개 지자체가 선정되어 ◇◇◇사업을 추진중이며, 사업추진 성과를 평가하여 60점 이상인 경우에만 차년도 사업예산을 지원함

3) 해당 사업의 차년도 사업비는 5억 원~27억 원 까지 지자체별로 상이하게 설정되어 있음

4) 계약규정 제38조 제2항 [별표 1]

특히 추가예산의 지원 여부를 평가하는 경우에도 평가위원 구성이 적절히 이루어질 수 있도록 기준 및 근거 마련이 필요하다.

다. 소결

‘가.~나.’의 사안에 비추어볼 때 현재 공사에는 공모사업의 전 과정에 기준이 되는 내부 규정이 없고, 계약규정 제8장의 경우에도 모든 공모사업에 그대로 적용하기에는 사업의 성격 등에 비추어 부적절한 경우도 있으며, 규정의 준용 범위 및 여부가 명확하지 않아 공모사업 추진 부서들에서 계약규정 제8장의 내용을 실무에 적용하지 못한 경우도 있는 등, 공모사업 추진에 있어 발생할 수 있는 위험성을 최소화하고 절차상 공정성을 확보하기 위해 근거 기준이 필요한 실정이다.

따라서 공모사업의 규모, 중요도 및 파급효과 등에 비추어 공모사업 추진에 일반적으로 적용 가능하고, 전사적으로 지켜져야 하는 최소한의 관리 기준을 설정하고⁵⁾, ‘3.-가.’의 경우와 같이 공모사업 특성상 예외가 필요한 사항도 명확히 하여 규정의 공백에 의해 업무 담당자들이 불이익을 받지 않도록 하는 등 공모사업 추진의 내부통제 강화를 위한 공모 사업 관리규정의 마련이 필요하다.

관계부서 의견

○○팀은 공사 사업의 특성상 공모사업의 형태가 매우 다양하고, 운영 시스템이 상이하여 통합 적용이 가능한 관리 규정 제정 및 관리체계 구축이 용이하지 않은 실정이나, 공사의 현실에 맞는 공모사업의 관리 기준 수립이 필요한 것에는 이견이

5) 이번 감사과정에서 공모사업의 실무담당자들도 공모사업 추진 시 참고할 수 있고, 공모사업의 특성에 맞는 기준이 필요하다는 의견을 제시함

없다고 답변하였다. 또한 이를 위해 내부통제 실무위원회를 활용하여 공모사업의 관리 체계 개선을 위한 세부계획 및 추진일정을 수립하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 공사 공모사업의 공정성과 투명성 제고를 위하여 공사의 공모사업 운영현실을 반영한 공모사업 관리기준을 마련하시기 바랍니다.(통보)